



تعريف الصوم لغة:

هو الإمساك والكف عن الشيء. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]؛ أي: إمساكاً عن الكلام والكف عنه.

تعريف الصوم شرعاً:

هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، في جميع أجزاء النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية التقرب إلى الله تعالى.

أنواع الصيام:

الصيام منه ما هو فرض، ومنه ما هو تطوع؛ ومن النوع الأول صوم رمضان، والكفارات، والنذر، وقضاء الواجب.

صيام رمضان:

هو فرض عين، على كل مكلف، كما سيأتي في شروط الوجوب.

شروط صوم رمضان:

شروط الوجوب فقط:

- 1 - البلوغ: فلا يجب على الصبي، بل يكره له. ولا يؤمر به. وليس الصوم كالصلاة، يؤمر بها عند سبع، ويضرب عليها عند عشر.
- 2 - القدرة: فلا يجب على العاجز حقيقة أو حكماً.

فالعاجز حقيقة كالمرضى، والعاجز حكماً، المرضع، والحامل، فإن لهما القدرة على الصوم، لكنهما في حكم العاجز، بسبب الجنين أو الرضيع خوفاً عليه من الهلاك أو الضرر الشديد.

ويدخل المكروه في حكم العاجز.

3 - الحضور: فلا يجب على مسافر سفر قصر ومباح.

شروط الصحة فقط:

1 - الإسلام: فلا يصح من كافر، وإن كان واجباً عليه، ويعاقب على تركه، زيادة على عقاب الكفر؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

2 - الزمان القابل للصوم: وذلك في صوم غير رمضان فيما ليس له زمن معين، فلا يصح في يوم عيد. وسيأتي تفصيل هذا في الحديث عن الزمان الذي يمنع فيه الصوم.

شروط الوجوب والصحة معاً:

1 - العقل: فلا يصح من مجنون، ولا من مغنى عليه؛ فمن جنّ أو أغمي عليه مع الفجر، لزمه القضاء، لعدم صحة صومه، لزوال عقله وقت وجوب النية وبداية العبادة. فإن أغمي عليه أو جنّ، ثم أفاق قبل الفجر، فلا قضاء عليه، وذلك لسلامته وقت وجوب النية. وإن جنّ أو أغمي عليه بعد الفجر، وبقي هكذا جلّ يومه أو كلّ، فإنّ عليه القضاء. أمّا إن بقي على إغمائه أو جنونه نصف اليوم أو أقلّ، فلا قضاء عليه.

2 - النقاء من دم الحيض والنفاس: فلا يجب الصوم على الحائض والنفساء، ولا يصحّ منهما.

وإذا طهرت المرأة - بقضة أو جفوف - مع طلوع الفجر، فإنّه يجب عليها الصوم؛ ولو كان طهرها مصاحباً للفجر. وإذا شكّت هل كان طهرها قبل الفجر أو بعده، فإنها تنوي الصوم، لاحتمال أن تكون طهرت قبله؛ وتقضيه لاحتمال أن تكون طهرت بعده؛ لأن نيتها لم تكن جازمة. فإن لم تصمه فلا كفارة عليها؛ لأنها متأولة كما علّله الشيخ محمد الأخوة.

3 - دخول الوقت لصوم رمضان: فلا يصحّ صوم رمضان قبل ثبوت الشهر، ولا يجب.

النية في الصوم:

لا تصح النية في الصوم.

بم يثبت الشهر لرمضان وشوال؟

يثبت شهر رمضان بأحد أمور ثلاثة:

الأمر الأول: برؤية عدلين لهلال رمضان. وأولى برؤية أكثر.

ولا يثبت الهلال بقول مؤقت يعرف سير القمر، لا في حق نفسه، ولا في حق غيره.

ويجب على كل من أخبره عدلان بالرؤية، أن يصوم، وإن لم يرفعا رؤيتهما للحاكم. كما يجب على العدلين أن يرفعا رؤيتهما إلى الحاكم، إذا لم ير الهلال غيرهما.

وإذا ثبت رمضان برؤية العدلين، ثم لم ير هلال شوال بعد ثلاثين يوماً - أي: ليلة إحدى والثلاثين -، فإنَّهما يكذبان في شهادتهما برؤية هلال رمضان. وذلك بشرطين:

أ - أن لا يرى الهلال ليلة إحدى والثلاثين غيرهما؛ فإذا شهدا - هما أيضاً - برؤية هلال شوال، فإنَّ شهادتهما لا تقبل، لانتهاهما على ترويح شهادتهما الأولى.

ب - أن تكون السماء صحوً لا غيم بها.

ويجب عند ذلك تبيت النية للصوم.

وإذا رآه غيرهما - ليلة إحدى وثلاثين -، أو لم يره أحد، لا شهود رمضان ولا غيرهما، وكانت السماء غيماً لم يكذباً.

وإذا كان قوم لا اعتناء لهم بالرؤية، فإنَّ الشهر يثبت بالنسبة لهم فقط، برؤية عدل واحد ولو امرأة. ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشبوت الهلال، برؤية عدل واحد؛ ولا يلزم الصوم إن حكم به، إلا لمن لا اعتناء لهم بشأن الهلال. وإذا حكم برؤية الواحد حاكم مخالف للمالكية، يرى جواز ثبوت الشهر بالعدل الواحد، فإنه يلزم الجميع.

ويجب على العدل الواحد إذا رأى الهلال لرمضان، أن يرفع رؤيته للحاكم، فقد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل واحد. وكذلك الذي يرجو قبول شهادته، وكان مجزّحاً، يجب عليه أن يرفع رؤيته للحاكم، ولو كان يعلم جرحه نفسه، إذ لعلّ أن ينضمّ إليه من يثبت به عند الحاكم، فيحكم بالثبوت. وأما الفاسق فيستحب له الرفع ليفتح باب الشهادة لغيره.

ويجب على من انفرد برؤية هلال رمضان، سواء كان عدلاً أو غير ذلك، أن يصوم ويظهر ذلك. فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة، ولو تأوّل على الأرجح؛ لأنه يكون هاتكاً لحرمة الشهر، كما لو أفطر في اليوم الثاني أو الثالث.

أما المنفرد برؤية هلال شوال، فلا يجوز له إظهار فطره، لنلا يتهم بأنه ادّعى ذلك كذباً ليفطر، أما نية الفطر فواجبة عليه.

والعدل المعتبر في الشهادة هو المسلم، المكلف، الذكر، الخالي من ارتكاب كبيرة، أو إصرارٍ على صغيرة، أو فعل ما يخلّ بالمروءة.

الأمر الثاني: برؤية جماعة مستفيضة، وإن لم يكونوا عدولاً. ورؤية الجماعة المستفيضة هي التي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، لبلوغ عددهم التواتر؛ وأن يكون كل واحد منهم يدّعي رؤية الهلال، لا السماع من غيره. ولا يشترط فيهم العدالة، ولا الذكورة.

وإذا حكم الحاكم بثبوت الشهر، اعتماداً على رؤية العدلين، أو الرؤية المستفيضة، ونقل عنه ذلك عدل واحد؛ أي: عن حكم الحاكم، لا عن العدلين، ولا عن المستفيضة، فإنّ نقل العدل الواحد هنا يكفي ويعمّ.

الأمر الثالث: بإكمال شعبان - بالنسبة لدخول رمضان -، وإكمال رمضان - بالنسبة لخروجه - ثلاثين يوماً، إذا غمّ الهلال، بأن كانت السماء ليلة ثلاثين مغيّمة، أو كانت مصحبة، ولم ير الهلال؛ لأنّ العبرة برؤيته لا بوجوده، كما تقدم.

رؤية البلد هل تلزم بلداً آخر:

قال الشيخ خليل: «وعمّ إن نقل بهما عنهما». وفي شرح هذا القول قال الحقّاب: «يعني أن الحكم بثبوت رمضان، يعمّ كلّ من نقل إليه، إذا نقل بهما؛

أي: بشهادة عدلين أو نقل باستفاضة، وقوله: عنهما؛ سواء كان المنقول عنه، بشهادة عدلين أو استفاضة، فالأقسام أربعة. وسواء كانت الشهادة المنقول عنها تثبت عند حاكم عام كالخليفة، أو خاص على المشهور.

وقال أيضاً الدردير في شرحه لقول خليل: «وعَمَّ الصوم سائر البلاد قريباً أو بعيداً، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع، ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه».

وهذا هو المنقول عن الإمام مالك رحمته، أنه لا عبرة باختلاف المطالع فقد قال الباجي: «إذا رأى أهل البصرة هلال رمضان، ثم بلغ ذلك أهل الكوفة، والمدينة، واليمن، فالذي رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك في المجموعة، لزمهم الصوم، أو القضاء، إن فات الأداء». ذلك أن من شاهد الهلال قد أثبت، والإثبات مقدّم على النفي.

يوم الشك:

إذا غُيِّمَت السماء ليلة ثلاثين، ولم ير الهلال، فإن صبيحة تلك الليلة تسمى يوم الشك. أما لو كانت السماء مصحية، لم تكن يوم شك؛ لأنه إذا لم يثبت رؤية الهلال، كان اليوم من شعبان جزءاً، بالنسبة لرمضان.

ويكره صيام يوم الشك، إذا قصد به الاحتياط لرمضان. وإذا صامه أحد، ثم ثبت أنه من رمضان، فإنه لا يجزئه، وذلك لعدم جزم النية. ويجوز صوم اليوم الذي يشك فيه، في هذه الصور الآتية:

أ - إذا كان لأجل عادة اعتادها رجل، بأن كان عادته صوم يوم الخميس، فصادف يوم الشك، أو كان عادته سرد الصُوم تطوعاً.

ب - إذا كان تطوعاً بلا اعتياد، وهو المشهور، وخالف ابن مسلمة فقال بكراهة صومه تطوعاً، ودليله حديث أبي هريرة، وفيه النهي عن تقديم الشهر بالصوم، إذا لم يكن عادة.

ويؤخذ من جواز صوم يوم الشك تطوعاً، جواز التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ويكون النهي في الحديث محمولاً على التقديم بقصد تعظيم الشهر.

ج - إذا كان قضاء عن رمضان قبله؛ وإذا ثبت أنه من رمضان الحاضر لم يجزه، ووجب القضاء عن الحاضر، والقضاء عن الماضي.

د - إذا كان كفارة عن يمين أو غيره؛ وإذا ثبت أنه من رمضان الحاضر لم يجزه، ووجب القضاء عن رمضان الحاضر، والقضاء عن الكفارة.

هـ - إذا كان نذراً معيناً صادف يوم الشك، كما لو نذر أحد يوماً معيناً، أو نذر صوم يوم قدوم شخص، فصادف يوم الشك. وإذا ثبت أنه من رمضان الحاضر لم يجزه، ووجب عليه قضاؤه عن رمضان الحاضر، دون النذر لتعيين وقته، وقد فات.

ويندب الإمساك يوم الشك، حتى يتحقق الأمر؛ فإن ثبت أنه من رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر، ولو لمن لم يمك أولاً؛ فمن لم يمك فإن عليه القضاء والكفارة، إذا كان متهاكاً لحرمة الشهر، بأن أفطر عالماً بالحرمة ووجوب الإمساك؛ أما إذا أكل متأولاً فلا كفارة عليه؛ لأنه من التأويل القريب.

رؤية الهلال نهاراً:

إذا رئي الهلال نهاراً قبل الزوال، أو بعد الزوال، فإنه ليلة القادمة.

أركان الصوم

١ - النية: وشرط صحة النية، هو إيقاعها ليلاً؛ ومحلها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، أو مع طلوعه.

ولا يضر ما حدث بعد النية من أكل، أو شرب، أو جماع، أو نوم، قبل الفجر. ولو نوى أحد نهاراً، قبل الغروب لليوم القابل؛ أو نوى قبل الزوال لليوم الذي هو فيه، لم تنعقد نيته، ولو كان الصوم نفلاً، أو كان لم يتناول فيه مفطراً.

وتكفي نية واحدة لكل صوم يجب التتابع فيه، كرمضان، وكفأته، وكفارة القتل، والظهار، وكالتذر المتتابع، كمن نذر صوم شهر بعينه.

ويندب تجديد النية كل ليلة، وهذا بشرط أن لا ينقطع التتابع، فإن انقطع بغير مفد للصوم، بحيث لا يصح الصوم معه، كالحيض، والنفاس، والجنون،

والإغماء، فلا تكفي النية الأولى، ولا بدّ من تجديدها، ولو حصل المانع بعد الغروب وزال قبل الفجر.

وإذا كان العذر غير مفسد للصيام، بحيث لو صام صَحَّ صيامه، كالمرض، والسفر، فإنّه لا بدّ من تبييت النية كلّما أراد الصوم في هذه الحالة، ولو تمادى على الصوم في السفر، أو المرض؛ لأن السفر والمرض عذران يقطعان التتابع، ولو لم يفسدا الصوم.

2 - الكفّ عن كلّ مفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس:

وسأذكر المفطرات جملة، ثم أذكر ما يترتب عليها، من قضاء وكفارة، أو قضاء فقط:

1 - الجماع.

2 - إخراج المنى، أو المذي، بمقدمات الجماع، أو بسبب النظر، أو التفكير؛ أما إذا خرج أحدهما بنفسه، أو بلذة غير معتادة، فلا يبطل الصوم، وكذلك لو حصلت لذّة معتادة من غير خروج شيء.

3 - تعمّد إخراج القيء. أما إذا خرج بنفسه غلبة، ولم يزدرد منه الصائم شيئاً، فلا يضر، فإذا ازدرد فعليه القضاء.

4 - وصول مائع، من شراب، أو دهن، أو نحوها، للحلق؛ سواء وصل إلى المعدة أو لم يصل؛ وسواء وصل سهواً أو غلبةً إلى الحلق، فإنّه مفسد للصوم، وسواء وصل إلى الحلق من طريق الفم، أو من طريق آخر، كالعين، والأنف، والأذن، ومسام الرأس؛ فمن اكتحل نهاراً، أو استنشق بشيء، فوصل أثره للحلق، فقد فسد صومه، وعليه القضاء؛ فإن لم يصل من ذلك شيء للحلق، فلا شيء عليه؛ وكذلك لو اكتحل ليلاً، أو وضع شيئاً في أنفه، أو أذنه؛ أو دهن رأسه ليلاً، فوصل شيء من ذلك للحلق نهاراً، فلا شيء عليه. أما غير المائع فإنه لا يفطر إذا وصل إلى الحلق فقط، ولا يفطر إلّا إذا وصل إلى المعدة من طريق الفم.

وما بين الأسنان من طعام إذا وصل إلى الحلق فهو غير مفطر ولو ابتلعه عمداً.

- 5 - وصول مائع للمعدة من منفذ متسع.
- فإذا وصل مائع للمعدة، فإنه مفطر، سواء وصل من الفم أو الدبر. أما إذا وصل المعدة من ثقب ضيقة، أو من القبل، فهو غير مفطر.
- 6 - وصول غير مائع للمعدة من الفم فقط، فإنه مفطر، بخلاف وصوله للحلق، وبخلاف وصوله للمعدة من منفذ أسفل، فإنه لا يفطر ولو كان فتائل عليها دهن.
- 7 - وصول بخور تتكيف به النفس إلى الحلق، كبخور الجاوى، أو العود، ومنه ذلك الدخان الذي يمسّ بنحو قصبه، ومثله الشقوق. ومحلّ وجوب القضاء، إذا وصل باستنشاق، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، أما لو وصل بغير اختيار، فلا قضاء لصانعه وغيره.
- 8 - وصول بخار الطعام للحلق استنشاقاً، لصانعه وغيره. أما لو وصل بغير اختيار، فلا قضاء لصانعه أو غيره. أما دخان الحطب، وغبار الطريق، ونحوهما، فإنه غير مفطر إذا وصل للحلق، ولا قضاء فيه ولو مع تعدّد الاستنشاق.
- 9 - وصول قيء أو قلس، إذا كان طرحه ممكناً، وذلك بخروجه من الحلق إلى الفم؛ فإن لم يمكن طرحه، بأن لم يجاوز الحلق، فلا شيء فيه. أما البلغم والريق، فإن ابتلاعهما لا يضرّ، ولو وصلا لطرف اللسان.
- 10 - وصول سواك، أو ماء المضمضة في الوضوء، أو غيره، غلبة للحلق؛ فهو مفطر، وأولى إذا لم يصل غلبة؛ وهذا خاص بصوم الفريضة، أما صوم النفل فإن وصول أثر المضمضة أو السواك فيه لا يفسده.
- ومتى وصل شيء لصائم، مما تقدم ذكره، للحلق أو للمعدة، على ما تقدّم تفصيله، أفطر، ولو وصل غلبة أو سهواً.

ما يترتب على الإفطار في رمضان

- يترتب على الإفطار في رمضان ستة أمور هي: 1 - القضاء والكفارة. 2 - القضاء فقط. 3 - الإمساك. 4 - الإطعام. 5 - قطع التابع. 6 - التأديب.

1 - ما يوجب القضاء والكفارة:

تجب الكفارة مع القضاء بالفطر في رمضان - فقط -، إن أفطر فيه الصائم متتهكاً لحرمته وذلك بأن يتعمد الفطر، اختياراً، لا متأولاً تأويلًا قريباً، ولا ناسياً، ولا جاهلاً. ويكون الفطر باختلال أحد ركني الصوم. وقد سبق بيان المفطرات، وسأعيد ذكر ما فيه الكفارة مع الأدلة.

1 - رفع الصائم نية صومه نهائياً في رمضان، بأن يقول: رفعت نية صومي، أو رفعت نيتي. أو رفع الصائم نيته ليلاً، واستمر نائماً عدم الصوم حتى طلع الفجر، فإن عليه الكفارة؛ لأن نية إبطال الصوم والصلاة في الأثناء معتبرة، بخلاف رفضها بعد الفراغ منهما، وبخلاف رفض نية الحج والعمرة مطلقاً، فلا يضر؛ لأنهما - أي: الحج والعمرة - عمل مالي وبدني وبطلانهما حرج في الدين.

2 - الجماع تعمداً. يحرم الجماع نهار رمضان، وذلك بإدخال الرجل حشفته في فرج امرأة؛ ويوجب ذلك القضاء والكفارة عليهما.

3 - إخراج المني بمباشرة، أو غيرها، أو بإدامة فكر أو نظر، أما لو أمنى بمجرد الفكر أو النظر، دون استدامتهما، فلا كفارة عليه.

4 - إيصال مفطر، من مائع وغيره، للمعدة من طريق الفم فقط عمدًا.

ولا كفارة في ما يصل من غير الفم، كالأنف والأذن والعين؛ لأن الكفارة معللة بالانتهاك الذي هو أخصر من العمد؛ لأن العمد موجود في الواصل من الأنف والأذن والعين وليس هناك انتهاك. واعترض على هذا التعليل بأن الانتهاك عدم المبالاة بالحرمة، وهو متأ من الأنف والأذن والعين، ولذا علل بعضهم بقوله: لأن هذا لا تتشوف إليه النفوس، وأصل الكفارة إنما شرعت لئلا تزعج النفس عما تتشوف إليه.

5 - تعمد إخراج القيء، وابتلاع شيء منه، عمدًا، أو غلبة لا نسيانًا.

6 - الاستياك بما فيه طعم كالجوزاء - نهائياً -، وابتلاع ريقه عمدًا أو غلبة، فإن ذلك يوجب الكفارة، إلا إذا ابتلعه نسياناً، فعليه القضاء فقط.

والجوزاء قشر ينخذ من أصول شجر الجوز يستعمله بعض نساء أهل المغرب.

- 7 - التأويل البعيد، وهو ما استند إلى أمر موهوم غير محقق. ومثاله:
- أ - من رأى الهلال، فلم يقبل الحاكم شهادته، فظنَّ إباحة الفطر، فأفطر، فإنه يلزمه القضاء والكفارة.
- ب - من ظنَّ أنَّ حتى أو حيصاً يقع له في ذلك اليوم، فعجل الفطر قبل حصولهما، فعليه القضاء والكفارة، ولو حصل فعلًا.
- ج - من اغتاب غيره فظن الفطر، فأفطر، فعليه القضاء والكفارة.
- د - من عزم على السفر في يوم، فأفطر ولم يسافر.
- هـ - إذا ثبت رمضان يوم الشك، ولم يمسك بقية اليوم، فإنَّ عليه الكفارة، إذا كان متعمداً لحرمة الشهر.

أنواع الكفارة:

الكفارة ثلاثة أنواع وهي:

- 1 - إطعام ستين مسكيناً: والمراد بالمسكين ما يشمل الفقير. وقيمة الإطعام مدٌّ لكل مسكين، بمد النبي ﷺ لا أكثر ولا أقل. والمراد بالمد ملء اليدين المتوسطتين. والأفضل أن يكفر بالإطعام.
- 2 - صيام شهرين متتابعين. ويعتمد المكفر بالصيام الهلال، إذا ابتداء الصيام من أول الشهر، فإن ابتداءه في أثناء الشهر، صام الذي بعده بالهلال، سواء حصل الشهر كاملاً أو ناقصاً، ثم يتم باقي الشهر الأول ثلاثين يوماً.
- وإن أفطر في أثناء الكفارة يوماً عمداً، بطل جميع ما صامه، واستأنفه من جديد، إلا إذا أفطر غلبة أو نسياناً فلا يبطل ما صامه بل يني.
- 3 - عتق رقبة. وقد انتهى الرق.
- والمكفر مخير بين هذه الثلاثة.
- والأفضل التكفير بالإطعام، ولو لولي الأمر الأعظم، خلافاً لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس، بالتكفير بالصوم، بحضرة العلماء، فقبل له في ذلك فقال: لئلا يساهل فيعود ثانياً.
- وإنما كان الإطعام أفضل؛ لأنه أكثر نفعاً لتعذيبه لأفراد كثيرة.

وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام، ولا تتعدد بتعدد المفطرات في اليوم الواحد، ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج عن المفطر الأول، أو كان الموجب الثاني من غير الجنس الأول.

ولا كفارة على المكره مطلقاً، رجلاً أو امرأة اتفاقاً. ويكفر الرجل عن زوجته أو امرأة زنى بها إن أكرهها، أما إذا أطاعته اختياراً فإنها تكفر عن نفسها قياساً على الرجل، إذ كان كلاهما مكلف. وإذا كفر الرجل عن مكرهته، فإنه لا يكفر عنها بالصوم؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وإنما يكفر بالإطعام.

2 - ما يوجب القضاء فقط:

يجب القضاء دون الكفارة، على من أفطر في رمضان غير قاصد انتهاك حرمة الشهر، أو كان متأولاً تأويلاً قريباً، أو كان جاهلاً، ويكون الفطر باختلال أحد ركني الصوم، وقد سبق بيان المفطرات. وسأعيد ذكر ما فيه القضاء فقط مع الأدلة.

غير قاصد الانتهاك:

هو غير العامد:

1 - من جامع أو أكل في نهار رمضان، وهو ناس لكونه صائماً، فإن عليه القضاء فقط دون الكفارة.

2 - المكره على تناول مفطر، عليه القضاء دون الكفارة، ولا كفارة على من أكره على وطء امرأته؛ لأن الانتشار قد يكون بالطبع لا بالاختيار.

3 - من سبقه الماء غلبة.

4 - حصول عذر للصائم اقتضى فطره، كالمرض والسفر.

5 - حصول عذر اقتضى عدم صحة الصوم، كالحيض والنفس.

6 - من غلبه القيء، وازدرد منه شيئاً.

7 - من تعمد القيء، ولم يزدرد منه شيئاً، أو ازدرد منه شيئاً نسياناً، لا عمدًا، ولا غلبة، فعليه القضاء. أما تعمد القيء مع الازدرد، عمدًا، أو غلبة، فعليه القضاء والكفارة، كما تقدم.

8 - غلبة دقيق مثل الجبس، ونحوه، أو كيل طحن، أو نخل، أو غربلة، أو غبار حفر أرض، أو نقل تراب، وذلك لغير الصانع، إذا تعرض لهذه الأشياء. أما صانع ذلك فلا قضاء عليه.

9 - الأكل والشرب، مع الشك في طلوع الفجر، أو غروب الشمس. أو طرّو الشك بعد اليقين، بأن أكل أو شرب معتقداً بقاء الليل، أو الغروب، ثم طرأ له الشك، هل حصل منه الأكل بعد الغروب، أو قبله، قبل الفجر أو بعده، فطرّو الشك مخلاً بركن الإساءة.

10 - إخراج المني بمجرد النظر والتفكير، دون استدامتهما، ففيه القضاء فقط. وهو المعتمد في المذهب.

11 - المجنون والمغمى عليه، إذا حصل لهما الجنون أو الإغماء مع الفجر، فإنه يجب عليهما القضاء.

12 - المجنون أو المغمى عليه، إذا بقي على جنونه أو إغمائه جلّ اليوم، أو كلّ. وذكر سحنون عن ابن القاسم: أن قولنا إنّ من أغمى عليه أكثر النهار أن عليه القضاء احتياطاً واستحساناً.

13 - وصول مائع للحلق، كما تقدم في المفطرات، فراجع.

15 - وصول مائع للمعدة، سواء كان عن طريق الفم، أو من الدبر، كما تقدم في المفطرات، فراجع.

16 - وصول بخور تنكيف به النفس للحلق، أو وصول بخار الطعام، كما تقدم في المفطرات، فراجع.

17 - إذا شكت الحائض أو النساء، هل كان طهرها بعد الفجر، أو قبله، فإنها تقضي ذلك اليوم.

18 - خروج المذي بسبب مقدمات الجماع، كالقبلة، والتفكير والنظر، علم الصائم السلامة، أم لم يعلم.

التأويل القريب:

التأويل حمل اللفظ على خلاف ظاهره لموجب، والتأويل القريب ما ظهر موجه، واستند إلى أمر موجود محقق. والمتأول تأويلاً قريباً هو:

1 - من أفطر ناسياً أو مكرهاً، ففطرَ أنه لا يجب عليه الإمساك لفساد صومه، فأفطر، فعليه القضاء فقط، وذلك لأنَّ النسيان أو الإكراه شبهة في الشرع، فقد استند الناسي أو المكره لأمر محقق، وصرَّف اللفظ عن ظاهره؛ لأن أصل معنى اللفظ رفع الإثم، أما جواز الأكل فهو خلاف ظاهره.

2 - من قدم من سفره قبل الفجر، ففطرَ إباحة الفطر صبيحة تلك الليلة، فأفطر، فعليه القضاء فقط؛ لأنه استند إلى أمر موجود، وهو ما جاء في الشرع من الترخيص في الإفطار من أجل السفر، فالتأوّل صرف اللفظ عن ظاهره.

3 - من سافر دون مسافة القصر، ففطرَ إباحة الفطر، فأفطر، فإنَّ عليه القضاء فقط؛ لأن مستنده ما تقدم.

4 - من رأى هلال شوال نهائراً - يوم الثلاثين من رمضان -، ففطرَ أنه يوم عيد، فأفطر، فعليه القضاء فقط؛ لأنَّ شبهته الأمر بالصيام والإفطار لرؤية الهلال.

5 - من أصابته جنابة ليلاً، ولم يغتسل إلّا بعد الفجر، ففطرَ إباحة الفطر، فأفطر، فعليه القضاء فقط، وشبهته ما ورد من النهي عن ذلك.

6 - من احتجم نهائراً، ففطرَ إباحة الفطر، فأفطر، فعليه القضاء فقط؛ لأن مستنده ما جاء في السنة من فطر الحاجم والمحجوم.

7 - من ثبت عنده رمضان يوم الشكِّ نهائراً، فظن عدم وجوب الإمساك، فأفطر، فعليه القضاء فقط. وشبهته عدم العلم بالرؤية ليلاً، وفوات محلّ النية، وهذا أقوى شبهة ممن أفطر نسياناً.

8 - من نزع الأكل والشرب، أو نزع الذكر من الفرج عند طلوع الفجر، فظن بطلان الصوم، فأصبح مفطراً، فإنَّه لا كفارة عليه، وعليه القضاء فقط.

والتأوّل القريب لا كفارة عليه، إلّا إذا علم الحرمة، أو شك فيها، فإنَّ عليه الكفارة.

الجاهل:

1 - الجاهل لرمضان، بأن ظنَّ أنَّ الشهر كلّهُ، أو بعضه، من شعبان، فأفطر، فإنَّ عليه القضاء فقط.

2 - الجاهل لحرمة الفطر في رمضان، لقرب عهده بالإسلام، أما جهله لجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفطر، فلا ينفعه جهله، وعليه الكفارة.

كفارة قضاء رمضان:

من فرط في قضاء رمضان، إلى أن دخل عليه رمضان ثان، وجب عليه إطعام مَدٍّ لمسكين عن كل يوم، بمد النبي ﷺ.

والإطعام يكون من غالب قوت البلد. ويجب مع الإطعام القضاء. ومحل وجوب الكفارة إن أمكن القضاء بشعبان، وذلك بأن يبقى منه بقدر ما عليه من رمضان الماضي.

ولا يجب على المفطر إطعام، إذا حصل له عذر في شعبان متصل بـرمضان، بقدر الأيام التي عليه، مثل أن يكون عليه خمسة أيام، وحصل له عذر - من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس - قبل رمضان بخمسة أيام، فإنه لا إطعام عليه، وإن كان طول عامه خالياً من الأعذار.

وأما إذا حصل له العذر في يومين فقط، قبل رمضان، وكان عليه خمسة أيام، وجب عليه إطعام عن ثلاثة أيام؛ لأنها أيام التفریط، دون أيام العذر.

ويندب أن يكون الإطعام مع كل يوم يقضيه، أو بعد تمام كل يوم، أو بعد تمام جميع أيام القضاء؛ فإن أطعم بعد وجوب الإطعام، بدخول رمضان وقبل الشروع في القضاء، أجزأه، وخالف المندوب.

مندوبات القضاء:

1 - يندب تعجيل قضاء رمضان، لمن أفطر في رمضان، ووجب عليه أيام آخر.

2 - يندب التابع في قضاء رمضان، ككُلِّ صوم لا يجب تنابعه، مثل كفارة اليمين، والتمتع، وصيام جزاء الصيد.

من أفطر متعمداً في أيام القضاء:

لا كفارة على من أفطر متعمداً في أيام القضاء؛ لأنَّ الكفارة شرعت حفظاً لحرمة شهر رمضان، وليس لأيام القضاء حرمة.

بقية ما يترتب على الفطر في رمضان:

3 - الإمساك:

يجب الإمساك بقية اليوم عن المفطرات، وذلك لغير المعذور بلا إكراه أي:
أ - من أفطر عمداً، أو غلبة، أو نسياناً؛ أما من له عذر، فلا يلزمه الإمساك. والمعذور، هو المريض والمسافر والحائض والنفساء والمجنون، فلا يلزمهم الإمساك إذا زال عذرهم.

ب - المكره، فإنه يجب عليه الإمساك إذا زال عنه الإكراه، مع كونه معذوراً. ويتنب لمن أسلم في نهار رمضان أن يمسك بقية اليوم، ثم يقضيه ندباً. ومن زال عذره الذي يبيح له الفطر - مع العلم برمضان -، لا يتنب له الإمساك بقية اليوم: كالصبي يبلغ بعد الفجر، والمريض يصح، والمسافر يقدم نهاراً، والحائض والنفساء تطهران، والمجنون يفيق، والمضطر للفطر من جوع أو عطش يتوقع الإغماء، فهؤلاء لا يتنب لهم الإمساك بقية اليوم، إذا زالت أعذارهم.

وحينئذٍ للواحد منهم وطء زوجته، إذا زال عذرها المبيح - مع العلم برمضان -، بأن قدمت معه من سفر، أو طهرت من حيض أو نفاس، أو بلغت نهاراً، أو أفاقت من جنون.

واحترز بكلمة، مع العلم برمضان، عن الناسي ومن أفطر يوم الشك، فإنه يجب عليهما الإمساك بعد زوال العذر.

ويدخل في حكم وجوب الإمساك مع رمضان، أنواع أخرى من الصيام، وهي:

أ - النذر المعين، سواء أفطر فيه صائمه، عمداً، أو نسياناً، أو غلبة، أو إكراهاً.

ب - الفرض الذي لم يتعين وقته، ولكن يجب تناوبه، ككفارة رمضان، والقتل، والظهار، وذلك إذا لم يتعمد الصائم الفطر، بأن أفطر غلبة أو نسياناً، فيجب عليه الإمساك بقية يومه، بناء على الصحيح من أن غير العمد لا يفسد صومه. أما المتعمد فلا يجب عليه الإمساك، لفساد جميع صومه المتقدم عن اليوم الذي أفطره في الكفارات، ولو كان آخر يوم فيه، فلا فائدة في إمساكه

حيثُ، وكذلك لو أفطر غير المتعمد - أي: النَّاسي ومن أفطر غلبة - في أول يوم مما يجب فيه التتابع، لم يجب عليه الإمساك لعدم الفائدة، إذ هو يجب قضاؤه، ولا يؤدي إفطاره لفساد شيء، نعم يندب فيه الإمساك.

ج - الصوم التطوع إذا أفطر فيه الصائم بلا تعمّد، فإن تعمّد الفطر فيه لم يجب عليه الإمساك على التحقيق، وذلك لعدم الفائدة فيه، مع وجوب قضائه.

ولا يجب الإمساك فيما لم يتعين، ولم يجب تنابعه، ككفارة اليمين، والنذر المضمون، وقضاء رمضان، وجزاء الصيد، وفدية الأذى، فإنها لا يجب فيها الإمساك مطلقاً، سواء أفطر الصائم فيها عمداً، أو نسياناً، أو غلبة، وهو مخير بين الإمساك وعدمه؛ لأن القضاء واجب.

4 - قطع التتابع:

من أفطر في رمضان أياماً متواليات، لا يلزمه في قضائها التتابع.

5 - الإطعام:

وسايتي عند الحديث عن الحامل والمرضع، إذا أفطرتا.

6 - التأديب:

من أفطر في رمضان بدون عذر، فإنه يجب على ولي الأمر أن يؤذبه، بما يراه، من ضرب أو سجن ونحوهما.

ما لا قضاء فيه:

- 1 - خروج القيء أو القلس غلبة، إذا لم يزدرد منه الصائم شيئاً.
- 2 - غلبة ذباب.
- 3 - غلبة غبار الطريق.
- 4 - غلبة دقيق، مثل الجبس، ونحوه، أو غبار كبل لصانعه، من طحان، وناخل، ومغربل، وحامل؛ وقد اغتفر للصانع للضرورة وهو المعتمد. ومثل الصانع، من يتولّى أمور نفسه من هذه الأشياء.
- 5 - من يعمل في حفر الأرض، أو نقل تراب، بخلاف غير صانعه، فعليه القضاء.

- 6 - الحقة في ثقب الذكر، وفرج المرأة، ولو بمائع؛ لأنه لا يصل عادة للمعدة.
- 7 - وضع الدهن في جرح في البطن، أو الجنب، يوصل للجوف، دون أن يصل إلى محل الأكل والشرب.
- 8 - نزع الأكل والشرب من الفم، عند طلوع الفجر.
- 9 - نزع الذكر من الفرج عند طلوع الفجر، ولا قضاء على النازع، بناء على أن نزع الذكر لا يعدّ وطئاً.
- 10 - خروجمني أو المذي، بنفسه أو بلذّة غير معتادة، فإنه لا يفسد الصوم.
- 11 - حصول لذّة معتادة، من غير خروجمني أو مذي، فإنه لا يفسد الصوم.
- 12 - من احتجم، ومن حنّج غيره، لا قضاء عليهما، وسيأتي دليل ذلك في الكراهة. والحجامة استخراج الدم من مواضع من البدن كالرأس والظهر ونحو ذلك مما هو معروف لدى أهل الطب.

القضاء في غير رمضان:

الصوم لا يخلو إما أن يكون فرضاً أو نفلاً، فإن كان فرضاً، فالقضاء لازم بحصول العذر، أو اختلال الركن، في الفرض مطلقاً، سواء أفطر عمداً، أو سهواً، أو غلبة، أو إكراهاً؛ وسواء أفطر جوازاً كمسافر، أو حراماً كمتنّك، أو وجوباً كمن خاف على نفسه الهلاك؛ وسواء كان الفرض رمضان، أو غيره، كالكفّارات، وصوم التمتع، وغير ذلك؛ إلا النذر المعيّن، فمن نذر صوم يوم معيّن، أو أيام معيّنة، أو شهر معيّن، وأفطر فيه لمرض، لم يقدر معه على صومه - لخوفه على نفسه الهلاك، أو شدّة ضرر، أو زيادته أو تأخر بره -، أو أفطر فيه لعذر مائع من صحّة الصوم، كحيض، ونفاس، وإغماء، وجنون، فلا يقضي لفوات وقته؛ فإن زال عذره وبقي من النذر المعيّن شيء، وجب صومه.

بخلاف الفطر في النذر المعيّن، نسياناً، أو إكراهاً، أو خطأ في الوقت، كصوم الأربعاء. يظنّ الناظر الخسيس المنذور، فإنه يجب فيه القضاء مع إمساك بقية اليوم، حيث أصبح مفطراً يوم الخميس، ولم يتذكر إلا في أثناءه، فيجب عليه الإمساك وقضاؤه.

واحترز بالنذر المعيّن، من المضمون إذا أفطر فيه التأخر، لمرض ونحوه، فلا بدّ من قضاؤه، لعدم تعيين وقته، فهو داخل في الإطلاق المتقدم.

قضاء التطوع:

إذا كان الصوم نفلاً، فإنّه يحرم فطره عمداً، ويجب قضاؤه، إذ لا يجوز فطره، ولو حلف إنسان على صائمه بطلاق بثّ، فإن أفطر قضى؛ وأولى إذا كان الطلاق رجعيّاً، أو لم يحلف عليه أحد.

والحاصل أن الفطر في التطوع نسياناً، لا قضاء فيه. فإنّ الفطر غير العمد الحرام، بأن كان نسياناً، أو غلبة، أو إكراهاً؛ أو العمد غير الحرام، كأمر والد - أب أو أم - ولده بالفطر شفقة، أو أمر شيخ صالح، أخذ الصائم على نفسه العهد أن لا يخالفه، ومثله شيخ العلم الشرعي، فإذا أفطر أحد امتثالاً لهم، لم يجب عليه القضاء.

مندوبات الصوم:

- 1 - كفت اللسان والجوارح، عن فضول الأقوال والأفعال، التي لا إثم فيها.
- 2 - تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، وقبل الصلاة؛ لأنّ تعلّق القلب بالفطر يشغل عن الصلاة.
- 3 - أن يكون الفطر على رطبات وترأ، وما في معناها من الحلويات، فإن لم يجد الصائم ذلك، حسا حسات من ماء.
- 4 - السحور. وهو ما يؤكل آخر الليل. ويدخل وقته بالنصف الأخير منه.

مكروهات الصوم:

- 1 - ذوق شيء له طعم، كالملح، والعلس، والخل، لينظر حاله - ولو لصانعه -، مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه.
- 2 - مضغ علك، كلبان، وتمرّة لطفل، فإن سبق منه شيء للحلق، ففيه القضاء.
- 3 - مقدمات الجماع لأي شخص، شاب، أو شيخ، رجل، أو امرأة، ولو

قبلة، أو فكراً، أو نظراً؛ وذلك إن علمت السلامة؛ لأنه ربّما أدى للفطر بالمذني أو المني؛ فإن علم أو ظنّ أو شك عدم السلامة حرم. وإذا ترتب إمضاء بمقدمات الجماع، في حالتي الكراهة والحرمة، وجب القضاء. وإذا ترتب إمضاء في حالة الحرمة، وجب القضاء والكفارة؛ وفي حالة الكراهة، فإن كان خروج المني بسبب لمس أو قبلة أو مباشرة، وجبت الكفارة مطلقاً، وإن كان خروجه بالنظر والفكر، فلا كفارة، إلّا أن يتابع ويداوم وهو المعتمد. ووجه الكراهة فلما يدعو إليه من الوقوع في المحذور.

4 - مداواة المريض نهاراً، إذا لم يتلع من الدواء شيئاً، ولا شيء عليه عند ذلك؛ أما إذا ابتلع منه شيئاً، غلبة، فإنّ عليه القضاء؛ وإذا ابتلع عمداً فعليه الكفارة، إلّا إذا كان يخاف الضرر بتأخير الدواء إلى الليل، بزيادة المرض، أو شدة ألم، فإنه لا يكره، وإذا خاف هلاكاً، فإنه يجب استعمال الدواء، وعليه القضاء إذا أفطر.

5 - غزل الكتان للنساء، ما لم تضطر المرأة لذلك، وإلا فلا كراهة.

6 - حصاد الزرع، إذا كان يؤدّي للفطر، ما لم يضطر الحصاد لذلك. أما ربّ الزرع فله الاشتغال به، ولو آذاه إلى الفطر؛ لأنّ ربّ المال مضطر لحفظ ماله.

7 - التطيب نهاراً.

8 - شمّ الطيب، ولو متذكّراً، نهاراً، ووجه الكراهة أنّه من جملة شهوة الأنف، الذي يقوم مقام الفم، وهو محرّك شهوة الفرج.

9 - تكره الحجامة للمريض فقط، إن شك في السلامة، فإن علم السلامة جازت، وإن علم عدم السلامة حرمت. أما الصحيح، فلا تكره له الحجامة، إن شك في السلامة، وأولى إن علمها؛ فإن علم عدم السلامة حرمت. فالفرق بين المريض والصحيح، حالة الشك. ووجه كراهة الحجامة للمريض ما في ذلك من التغيرير. والحجامة استخراج الدم من مواضع من البدن كالرأس والظهر ونحو ذلك مما هو معروف لدى أهل الطب.

ولا قضاء على الحاجم والمحجوم.

الصيام المندوب:

1 - يندب تأكيداً صوم يوم عرفة، لغير الحاج. ويكره للحاج صيامه لأن الفطر يقوّيه على الوقوف بعرفة.

2 - صوم عاشوراء والتاسوعاء. ويندب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأقارب.

3 - صوم الثمانية أيام، قبل التاسوعاء.

4 - صوم بقية المحرم.

5 - صوم رجب وشعبان. أما رجب فيتأكد صومه أيضاً، وإن كانت أحاديثه ضعيفة؛ لأنه يعمل بها في فضائل الأعمال، قاله الصاوي. وقال شيخنا محمد الأخوة: أما شهر رجب، فلم ينقل لنا دليل يثبت استحباب صيامه.

6 - صوم الاثنين والخميس.

7 - صوم النصف من شعبان لمن أراد الاختصار.

والنصّ على الأيام المذكورة، مع دخولها في شهورها، لبيان عظم شأنها، وأنها أفضل من البقية، فيوم عرفة أفضل مما قبله، وعاشوراء أفضل من تاسوعاء، وهما أفضل مما قبلهما، وهي أفضل من البقية.

8 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويكره تعيينها بالأيام البيض؛ أي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. ووجه الكراهة مخافة أن يظنّ الجهال بها أنها واجبة، وفراراً من التحديد، هذا إذا قصد صومها بعينها، وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة.

9 - صوم ستة أيام من شوال. ويكره صومها بقيود:

- إذا وصلها الصائم بالعيد.

- إذا وصلها في نفسها.

- إذا اعتقد سنيتها لرمضان، كالرواتب البعدية.

- إذا أظهرها من يقتدى به.

أما إن صامها في نفسه خفية، أو فرّقها، أو أخرها فلا يكره؛ لأنّ نفاء علّة

اعتقاد الوجوب، وعلى هذا يحمل الحديث؛ أي: فترتفع الكراهة بالقبول المتقدمة، قال الإمام المازري: «قال شيوختنا: وأما صومها على ما أَراده الشرع فجائز».

10 - يندب الصوم في السفر، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك قريباً.

الصيام المكروه:

1 - يكره نذر يوم مكرّر، أو أسبوع مكرّر، كأن ينذر الواحد صيام كل يوم خميس، أو أسبوع من أول كل شهر.

2 - نذر صيام الدهر؛ لأنّ النفس إذا لزمها شيء مكرّر أو دائم أنت به على ثقل وتندم.

3 - صوم يوم المولد النبوي الشريف إلحاقاً له بالأعياد.

4 - صوم الضيف بغير إذن رب المنزل.

5 - إظهار السنة أيام من شوال إن وصلها بالعید.

6 - تحديد الأيام اليُسرى الثلاثة بالصيام من كل شهر.

7 - يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب غير معيّن، كقضاء رمضان، والكفارة، والنذر. فإن كان الصوم الواجب معيّنًا بيوم، كنذر يوم معيّن، حرم التطوع فيه، لتعيين الزمان المنذور؛ فإن فعل لزمه قضاؤه؛ والكراهة المذكورة مطلقة، سواء كان التطوع مؤثماً أم لا؛ فمن عليه قضاء، فإنّ صوم يوم عرفة تطوعاً يكره له، والأفضل صومه قضاء؛ أما لو نوى الفرض والتطوع، حصل له ثوابهما، كفعل الجمعة والجماعة، وكصلاة الفرض والنية.

8 - صيام يوم الشك ليحاط به لرمضان.

9 - يكره تعيين اليوم الرابع للنحر، للصوم بالنذر، فإن عيّن أحد، فقد وجب عليه، ووجه الكراهة أنه ملحق بأيام العيد، وهي أيام فرح، كما يجب صيامه إذا لم يعينه، بأن نذر صوم كلّ خميس، فصادف رابع النحر.

10 - يكره صوم اليوم الرابع للنحر تطوعاً، ولا يحرم.

هذا ولم ينصّ الدردير في مختصره على حكم تخصيص يوم الجمعة

بالصوم، وإنما تكلم عليه عند شرح قول الشيخ خليل: «وجاز صوم جمعة فقط». قال الشارح: «لا قبله بيوم ولا بعده بيوم؛ أي: يندب، فإن ضمَّ إليه آخر، فلا خلاف في ندبه، وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب؛ لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين».

١١ - يكره الفطر في السفر، وسيأتي ذكر الدليل على ذلك قريباً.

الصيام المحرم:

١ - صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يصح ولا يتعقد. فمن نذر صيام أحدهما فلا يتعقد نذره، ولا يقضيه في يوم آخر.

٢ - يحرم صوم اليوم الثاني والثالث، بعد يوم الأضحى، ولو نذرًا، إلا لمتنع، أو قارن، ولكل من لزمه هدي لتقص في حجبه، ولم يجده، فإنه يصومهما بمنى، ثم يكمل السبعة إذا رجع.

٣ - يحرم على امرأة يحتاج لها زوجها للجماع، أن تطوع بصوم، أو حج، أو عمرة، أو نذر، إلا بإذنه. وللزوج إذا تطوعت بدون إذنه، إفساد ذلك، بجماع، لا بأكل أو شرب. ويجب عليها القضاء. وأما إذا أذن لها فليس له إفساده.

ما يجوز للصائم:

١ - يجوز له السواك كامل النهار، والمراد أنه مستحب عند المقتضى الشرعي، كالوضوء. قال أستاذنا الشيخ محمد الأخوة: ووجه عدم كراهة السواك إذا كان جافاً، لا طعم فيه، ولا يبقى له أثر في الفم. فإن كان أخضر فيه طعم فهو مكروه، ولأجل هذا يكره استعمال معاجين الأسنان مطلقاً. وإذا وصل طعمه للحلق فهو مفطر.

٢ - يجوز للصائم المضمضة، لعطش أو حر.

٣ - يجوز له الإصباح على جنبته، لكن ذلك خلاف الأولى، إذا قصده بغير عذر.

٤ - يجوز الفطر بسبب السفر، وسيأتي تفصيله.

- 5 - يجوز الفطر بسبب المرض، وسيأتي تفصيله.
- 6 - يجوز الفطر بسبب الحمل والرضاع، وسيأتي تفصيل ذلك.
- 7 - يجوز الفطر بسبب الهرم.

الفطر في السفر:

يجوز الفطر في السفر، والمراد بالجواز هنا الكراهية؛ أي: إن الصوم فيه مندوب والفطر فيه مكروه.

والفرق بين الصوم في السفر أفضل، وبين القصر فيه أفضل: أن الذمة تبقى مشغولة بالقضاء عند الترخص بالفطر، بخلاف القصر، فإن الذمة لا تبقى مشغولة.

شروط الفطر في السفر:

- 1 - أن يكون السفر سفر قصر. فإن أفطر الصائم في سفر دون القصر متأولاً فعليه القضاء فقط.
- 2 - أن يكون السفر مباحاً، لا سفر معصية؛ فإن كان معصية، وأفطر فعليه الكفارة مع القضاء مطلقاً، لظهور الانتهاك فيه.
- 3 - أن يثبت نية الفطر.
- 4 - أن يشرع في السفر قبل الفجر، في أول يوم، بأن يعدّي البساتين المكوّنة قبله؛ أي: قبل الفجر.

بهذه الشروط يجوز للمسافر الفطر، ولو أقام يومين أو ثلاثاً بمحلّ، ما لم ينو إقامة أربعة أيام. فإن انخرم شرط منها فلا يجوز الإفطار.

- فإنّ بَيَّتَ الفطر بحضر، ولم يشرع في السفر قبل الفجر، بل شرع بعده، أو لم يسافر أصلاً، فإن عليه القضاء والكفارة. ولا يعذر بتأويل؛ لأنه حاضر بيَّتَ الفطر.

- وإن بَيَّتَ نية الصوم بسفر، وطلع عليه الفجر وهو ناويه، سواء في أول يوم منه أو في أثنائه، ثم أفطر، فإنّه يلزمه الكفارة، ولا يعذر بتأويل أيضاً؛ لأنه لما جاز له الفطر فاختر الصوم، ثم أفطر، كان منتهكاً متلاعياً بالدين. قال

الإمام في المدونة معللاً هذا الحكم: «إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم، فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله، فإن أفطر متعمداً، كانت عليه الكفارة مع القضاء».

- وإن بيّت الصوم بحضر - كما هو الواجب -، وعزم على السفر بعد الفجر، وأفطر قبل الشروع فيه بلا تأويل، فإنه يلزمه الكفارة؛ لانتهاكه حرمة الشهر عند عدم التأويل؛ فإن كان متأولاً، بأن طرّ إباحة الفطر فأفطر، فلا كفارة عليه. وكذلك إذا أفطر في هذه الحالة بعد الشروع، لا كفارة عليه؛ لأن تأويله قريب، لاستناده إلى السفر حيث سافر، أما لو لم يسافر في يومه للزمته الكفارة، ولا ينفعه تأويل.

وقد علل الإمام مالك رحمه الله تعالى الفرق بين حكم من صام في السفر، ثم أفطر عليه الكفارة، وبين من صام في الحضر، ثم سافر من يومه فأفطر بعد الشروع، لا كفارة عليه، بقوله: «لأن الحاضر كان من أهل الصوم، فخرج مسافراً، فصار من أهل الفطر؛ فمن هنا سقطت عنه الكفارة. ولأن المسافر كان مخيراً في أن يفطر وفي أن يصوم، فلما اختار الصيام وترك الرخصة، صار من أهل الصيام، فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة».

وانظر حكم من أفطر في سفر دون مسافة القصر، فقد تقدم في ذكر التأويل القريب.

حكم الفطر في المرض:

يجوز الفطر بسبب المرض، إن خاف المريض بالصوم زيادة المرض، أو تماديه، أو وجود جهد ومشقة؛ بخلاف الصحيح، فالمشقة لا تسقط عنه الصوم. ويجب الفطر على المريض، إن خاف بالصوم هلاكاً، أو ضرراً شديداً، كتمطيل حاسة من حواسه.

حكم المرضع والحامل:

يجوز لهما الفطر، إن خافتا على ولديهما المرض، أو زيادته، أو أن يجداً جهداً، أو مشقة.

ويجب عليهما الفطر، إن خافتا بالصوم على ولديهما هلاكاً، أو ضرراً شديداً. أما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في المرض.

والمرضع إذا أمكنها الاستنجار أو غيره، وجب عليها الصوم، وأجرة الرضاع تدفع من مال الولد، إن كان له مال، أو يدفعها الأب.

ويجب على المرضع الإطعام بمدة، عن كل يوم تفطره، إذا أفطرت خوفاً على ولدها؛ لأن الرضاع ليس مرضاً حقيقياً. أما الحامل فلا يجب عليها الإطعام؛ لأن الحمل مرض حقيقي.

والشيخ الكبير الذي لا يطبق الصيام، حكمه حكم المريض؛ في جواز الإفطار، إن خاف بالصوم حدوث مرض أو وجود جهد ومشقة؛ وكذلك في وجوب الإفطار إن خاف به هلاكاً. ويستحب له الإطعام، كما يستحب الإطعام للمريض الذي لا يرجى برؤه.

وقد خالف حكم الحامل حكم المرضع في الإطعام؛ لأن الحمل مرض حقيقي، بخلاف الإرضاع، فهو ليس مرضاً حقيقياً للمرضع. وحكم الإطعام نص عليه الدردير في شرح مختصره.



تعريف الاعتكاف لغة: هو مطلق اللزوم لشيء.

تعريف الاعتكاف شرعاً: هو لزوم مسلم مميز، مسجداً مباحاً بصوم، كافئاً عن الجماع، ومقدماته، يوماً بيلته فأكثر، للعبادة بنية.

حكمه:

الاعتكاف نافلة من النوافل المرغَّب فيها المستحبَّة وقيل: سنة.

شروط صحته:

- 1 - النية؛ لأنه عبادة، وكل عبادة تنظر إلى نية.
- 2 - الإسلام. فلا يصح من كافر.
- 3 - التمييز. فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز. والمميز هو الذي يفهم الخطاب، ويردّ الجواب؛ ولا يضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس. ويخاطب المميز غير البالغ بالصوم تبعاً للاعتكاف؛ لأنه من شروط صحته، وتقدم كراهة الصوم له استقلالاً.
- 4 - الصوم. سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً، فلا يصح بدون صوم.
- 5 - الكف عن الجماع ومقدماته. فإن فعل المعتكف شيئاً من ذلك فسد اعتكافه.

6 - المسجد. ولا يصح في غير المسجد كبيت أو خلوة، ويشترط في المسجد أن يكون جامعاً، بشروط:

- أ - إذا كان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة.
- ب - أن ينوي الاعتكاف في زمن تدركه الجمعة فيه. فإذا لم يعتكف في جامع، بل اعتكف في مسجد، خرج للجمعة وجوباً، وبطل اعتكافه، ووجب

قضاؤه. ويشترط المسجد أيضاً للمرأة في اعتكافها.

7 - أن يكون المسجد مباحاً، فلا يصح في مسجد البيوت المحجورة، ولو للنساء، ولا في بيت القناديل وأثاث المسجد، ولا في السطح.

8 - أن لا يكون أقلّ من يوم وليلة. ولا حدّاً لأكثره. وأحبّه عشرة أيام.

ويلزم المعتكف ما يلي:

أ - الدخول قبل الغروب، أو معه، ليتحقق له كمال الليلة.

ب - الخروج من المعتكف بعد الغروب، ليتحقق له كمال النهار.

ومن نوى اعتكاف يوم وليلة فأكثر، لزمه ما نواه بدخوله معتكفه؛ لأنّ النفل يلزم إكماله بالشروع فيه، فإن لم يدخل معتكفه، فلا يلزمه ما نواه.

ومن نذر ليلة لزمه يوم وليلة، ومن نذر يوماً لزمه كذلك يوم وليلة، ومن نذر بعض يوم لا يلزمه شيء، إذ لا صيام لبعض يوم.

مبطلات الاعتكاف:

مبطلات الاعتكاف تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يبطل ما فعل من الاعتكاف، ويوجب استنائه، وهو:

- خروج المعتكف من المسجد لعيادة أحد أبويه المريض، ويجب عليه الخروج لعيادته، لبرّه؛ كما يجب الخروج لجنازته، إذا كان الآخر حيّاً جبراً له، فإن لم يكن الثاني حيّاً لم يجب عليه الخروج؛ ولا يجوز له الخروج إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه، وإلاّ وجب ويبطل اعتكافه. ولا يجب الخروج من المعتكف لعيادة الأجداد والجذات.

- خروج المعتكف من المسجد لغير ضرورة، بخلاف خروجه لضرورته، من اشتراء مأكّل، أو مشرب، أو لطهارة، أو لقضاء حاجة.

- خروجه لصلاة الجمعة، كما تقدم عند الحديث عن المسجد في الشروط.

- نعتدّ الفطر، من أكل ونحوه، بخلاف السهو والإكراه، فلا يبطل بهما.

- نعتدّ شرب المسكر ليلاً، ومثله كلّ مغيب كالحيشة.

- الوطء أو القبله بشهوة، ولو سهواً، ليلاً أو نهاراً.

- اللبس كذلك، ولو سهواً.

ومنى بطل الاعتكاف وانقطع تابعه، لزم ابتداءه من أوله.

القسم الثاني: ما يخص زمنه، ولا يبطل ما تقدم منه، إذا لم يأت المعتكف بمناف للاعتكاف. وهو ثلاثة أنواع:

1 - ما يمنع الصوم فقط. لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، لمانع الصوم فقط دون المسجد، كالعید، ومرضى خفيف، يستطيع المكث معه في المسجد دون الصوم، كمن نذر شهر ذي الحجة، أو نواه عند دخوله، فلا يخرج يوم الأضحى، وألا يبطل اعتكافه.

2 - ما يمنع من المسجد فقط.

3 - وما يمنع من المسجد والصوم معاً.

ما يمنع من المسجد، سواء منع من الصوم أيضاً، كالحيض والنفاس؛ أو منع من المسجد فقط، كسلس البول، وإسالة جرح، أو دمل، يخشى معه تلوث المسجد، فإن المعتكف يخرج منه وجوباً، وعليه حرمة الاعتكاف، فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف، من جماع ومقدماته، وتعاطي مسكر، وألا يبطل اعتكافه من أصله.

وإذا خرج المعتكف بسبب المانع، من المسجد فقط، أو من المسجد والصوم معاً: فإنه يبني وجوباً وفوراً بمجرد زوال عذره المانع، كالحيض، والإغماء، والجنون، والمرض الشديد، والسلس، وذلك بأن يرجع للمسجد لقضاء ما حصل فيه المانع، وتكميل ما نذره، ولو انقضى زمنه إذا كان معيناً. كالعشرة الأخيرة من رمضان؛ فيقضي ما فاته أيام العذر، ويأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد؛ فإن آخر المعتكف الرجوع للمسجد ولو نسيان أو إكراه يبطل اعتكافه واستأنفه، إلا إذا أخره ليلة العيد ويومه، فلا يبطل لعدم صحة صومه لأحد، أو أخره لخوف من مثل لص وسبع في طريقه. وأما غير المعين فيأتي بما بقي عليه.

وأما ما نواه بدخوله تطوعاً فإن بقي منه شيء، أتى به، وألا فلا. ولا قضاء فيما فاته بالعذر.

وإذا اشترط المعتكف لنفسه سقوط القضاء عنه، على فرض حصول عذر أو مبطل، لا ينفعه اشتراطه، وشرطه لغو، ويجب عليه القضاء إن حصل موجه.

مكروهات الاعتكاف:

1 - عدم أخذ المعتكف ما يكفي، مدة الاعتكاف؛ لأنه ذريعة لخروجه إلى شراء ما يحتاج إليه: فيندب له أن يعتكف محصلاً ما يحتاج إليه، من مأكّل ونحوه. ويجوز له الخروج لشراء ما يحتاج إليه، ولا يتجاوز أقرب مكان منه.

2 - أكله بفناء المسجد أو رحبته، فإن أكل خارج ذلك بطل اعتكافه، والمطلوب أن يأكل فيه على حدة.

3 - دخوله منزلاً به زوجته، إذا خرج لقضاء حاجته، سداً للذريعة؛ أي: لئلا يطرأ عليه ما يفسد اعتكافه.

4 - النقص عن عشرة أيام، والزيادة على الشهر.

5 - اشتغاله بالعلم ولو شرعياً، تعلماً أو تعلّماً، وبالكتابة ولو لمصحف؛ لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب، وإنما يحصل غالباً بالذكر، وعدم الانشغال بالناس، وليس المقصود من الاعتكاف كثرة الثواب. ومحلّ كراهة ما ذكر من الانشغال بالعلم والكتابة إن كثّر، لا إن قلّ.

6 - الاشتغال بغير الذكر والصلاة وتلاوة القرآن، كعبادة مريض بالمسجد، إن انتقل إليه فيه، لا إن كان بجانبه؛ وصلاة جنازة ولو لاصقت المعتكف؛ وصعوده لأذان بمنارة أو سطح؛ وإقامة لصلاة؛ والسلام على الغير إن بعد.

ومن الذكر الفكر القلبي في ملكوت السماوات والأرض، ودقائق الحكم، والاستغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار.

ولا يتجر المعتكف في شيء، فإن عقد على سلعة بعيداً عن المسجد، فسد اعتكافه وفسخ بيعه؛ وإن عقد عليها داخل المسجد أو أمامه، لم يفسد اعتكافه؛ لأنه عمل خفيف.

جائزات الاعتكاف:

يجوز للمعتكف الخروج لشراء ما يحتاج إليه، ولا يتجاوز أقرب مكان منه،

وإلا فسد اعتكافه؛ وسلامته على من يقربه، وتطيقه بأنواع الطيب، وأن ينكح أو ينكح إذا لم ينتقل من مجلسه، ولم يطل الزمن وإلا كره. ويجوز له أن يأخذ من أظافره، وشاربه، وعانته، إذا خرج من المسجد لغسل لجنازة أو جمعة أو عيد؛ كما يجوز له انتظار غسل ثوبه، وتجفيفه، إن لم يكن له غيره، وإلا كره.

مندوبات الاعتكاف:

- 1 - مكث المعتكف ليلة العيد، إذا اتصل اعتكافه بها، ليخرج منه إلى المصلّى، فيوصل عبادة بعبادة.
- 2 - مكثه بآخر المسجد؛ لأنه أبعد عن الناس.
- 3 - أن يكون الاعتكاف برمضان؛ لأنه من أفضل الشهور، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
- 4 - أن يقع الاعتكاف في العشر الأواخر، لمطة وجود ليلة القدر.
- 5 - تحصيل ما يحتاج إليه من مأكول، ومشروب، وملبوس.
- 6 - اشتغاله بذكر الله، والصلاة، وتلاوة القرآن.
- 7 - أن يبعد المعتكف ثوباً آخر غير الذي عليه، ليلسه إذا أصاب ما عليه نجاسة أو وسخ.

الجوار

الجوار لزوم مسجد، بنية الجوار، تقريباً إلى الله تعالى. نقل الحطاب عن الإمام الباجي قوله: لا خلاف بين الأئمة، أن ملازمة المسجد من نوافل الخير، ووجوه القرب. كما نقل أيضاً عن أبي الحسن قوله: الجوار مندوب إليه، من نوافل الخير.

ويتحقق الجوار بتقييده بالفطر، وبزمن ولو قليل، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير: واعلم أن في الجوار المقيّد بزمن - ولو قلّ كيوم، أو بعضه، ولو ساعة لطيفة -، أو بفطر، فضلاً كثيراً. فمن دخل مسجداً لأمر ما، ونوى الجوار به، أثابه الله تعالى على ذلك، ما دام مأكشاً به. أما إذا لم يقيد بزمن فهو اعتكاف، كما سيأتي.

وحكمة مشروعية الجوار ما ذكره الباجي: أن الشرع لما وضع الاعتكاف

على وجه يعسر إقامته على جلّ الناس، شرع في بابه ما يبسر إقامته على جلّ الناس، فشرع الجوار.

أحكام الجوار:

مطلق الجوار اعتكاف؛ أي: أن من نذر أو نوى جواراً بمسجد مباح، وأطلق، بأن لم يقبّده بليل أو نهار، ولا فطر، كأن قال: لله عليّ مجاورة هذا المسجد، أو قال: نويت الجوار به، فهو اعتكاف بلفظ جوار؛ فيجري فيه جميع أحكام الاعتكاف المتقدمة، من صحّة، وبطلان، وجواز، وندب، وكراهة. ويلزمه في النذر يوم وليلة، ويلزمه أيضاً في النية بالدخول فيه، ما ذكر.

وأما إذا قبّده بشيء، فإن قبّده بيوم وليلة فأكثر، ولم يقبّده بفطر، فظاهر أنه اعتكاف، ويلزمه ما نذر، كما يلزمه بالدخول فيه، ما نواه.

فإن قبّده بنهار فقط - كهذا النهار أو نهار الخميس -، أو بليل فقط فهو جوار، ولزمه في النذر ما نذره، ولا يلزمه ما نواه، فله الخروج متى شاء، ولا صوم عليه فيهما - أي: النذر أو النية -.

وكذلك إذا قبّده بالفطر، فإنّ الجوار لا يلزمه إلّا بالنذر، ولا يلزمه بالنية والدخول فيه، ولا يلزم الصوم في المقيد بالفطر.

وحاصله: أنّ الجوار إما مطلق، أو مقيد بليل أو نهار، فإن كان مطلقاً ولم ينو فيه فطراً، لزم بالنذر إذا نذره، وبالدخول إذا نواه - أي: فهو اعتكاف -، وإن قبّده بالفطر لفظاً أو نية، فلا يلزم إلّا بالنذر، ولا يلزم بالدخول إذا نواه. وأما المقيد بليل أو نهار فلا يلزم إلّا بالنذر، ولا يلزم بالدخول كالمقيد بالفطر.

ولما كان الجوار المقيد، لا يلزم بالنية والدخول فيه، فإنّ لناويه الخروج من المسجد، إن نوى شيئاً من اليوم أو الأيام، متى شاء، ولو أوّل يوم، فيما إذا نوى أياماً، أو أوّل ساعة من اليوم، فيما إذا نوى يوماً أو بعضه؛ بخلاف ما لو نذر فيلزمه ما نذره، ولا صوم عليه لالتزامه الفطر.

ولا يلزم النذر إلّا بمسجد مباح، أما لو نذر أحد جواراً بغير مسجد، أو مسجد غير مباح، كمسجد البيوت المحجورة، فلا يلزمه شيء.

تمّ باب الصوم والحمد لله على توفيقه.